龙岩市永定区市场监督管理局
行政处罚决定书

永市监城处罚〔2025〕16号

当事人：龙岩市永定区天丰自来水有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350822751357641U

住所（住址）：龙岩市永定区凤城街道金凤路12－20号

法定代表人（负责人、经营者）：王天柱

为规范供水企业价格行为，2025年6月10日根据《龙岩市永定区市场监管领域居民水电气计量和收费问题集中整治工作方案》的工作安排，我局执法人员依法对当事人2021年3月至2025年5月执行自来水价格和接入工程收费情况进行检查，发现当事人涉嫌对政府明令取消的收费项目继续收费和利用合同格式条款限制消费者权利，2025年6月10日，我局执法人员调阅当事人会计档案并制作现场笔录，2025年6月24日我局执法人员依法调阅当事人会计档案并获取当事人安装报表台账及《用水申请表》。

经初步核查，当事人在2021年3月1日后向新入网用户收取的管道安装建设费用包含水表计量装置费以及装表工资，当事人向用户收取水表计量装置费以及装表工资的行为，依据《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）中“……严禁向用户收取水电气热计量装置费用。”的规定，涉嫌违反《优化营商

环境条例》第二十八条、《中华人民共和国价格法》第十四条第（八）项的规定；当事人利用合同格式条款限制消费者权利涉嫌违反《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条第二款的规定。2025年7月11日，经分管领导批准，我局依法对当事人涉嫌对政府明令取消的收费项目继续收费和利用合同格式条款限制消费者权利的行为予以立案调查。

2025年6月18日，7月22日，我局执法人员依法对当事人委托代理人王永春询问并制作询问笔录。2025年8月17日，福建省市场监督管理局会同我局执法人员对当事人收取水计量器具费（水表及安装费用），对符合优惠政策对象多收水费问题进行检查，2025年10月30日我局收到龙岩市市场监督管理局价格监督检查科移交的龙岩市永定区天丰自来水有限公司一案违法线索相关材料（省局2025年10月24日移交市局）后，对当事人再次进行核查，2025年11月7日，我局执法人员依法当事人委托代理人王永春询问并制作询问笔录。

在本案调查过程中我局未采取行政强制措施。

经查，当事人2021年3月至2025年5月对罗智超、张长富，吴衍强等个人新立户用户543户安装管道收取工程建设费用，费用包含水计量装置（以下称水表）费用35295元，装水表工资（以下称装表工资）44865元，个人用户新立户时装表使用DN15水表，价格65元/只，收费依据为2015年5月21日执行的《天丰自来水有限公司部分国标镀锌管材配件综合价格表》，2021年3月至2021年8月对89户个人用户执行的装

表工资为45元/户，2021年9月至2025年5月对454户个人用户执行的装表工资为90元/户。装表工资的收取无收费依据。共计多收费用80160元。

当事人 2021年12月至2025年5月对龙岩市永定一中、永定区鸿盾保安服务有限公司等21家企事业新立户用户安装管道收取工程建设费用，水表收费依据为2015年5月21日执行的《天丰自来水有限公司部分国标镀锌管材配件综合价格表》，其中DN40水表不带法兰的普通机械水表是550元/只，带法兰的是2150元/只，DN100机械水表是3050元/只，超声波水表是11950元/只。装表工资根据水表口径收费，没有相关收费依据。水表费用多收6463元，装表工资多收4170元。共计多收费用10633元。

当事人未认真执行永发改价格[2023]4号文件“学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等非居民用户，按照居民生活用水第一级阶梯价格执行，并实行超定额累进加价制度。”，对16户符合优惠政策对象执行合表户居民生活用水价格（每年6-10月用户实行季节性加价10%），经统计，2023年4月至2025年8月共多收水费21519.62元。

当事人使用的《龙岩市永定区天丰自来水有限公司用水申请表》，内附《供用水协议》第二条“供用水设施的维护管理：自来水的供水管网：不论其投资来源，用户用水表前（含水表）的用水设施（水、配件、闸阀）由具备城市供水

工程设计、施工资质的单位承担，并由供水单位统一规划和验收合格后再纳入统一管理，工程建设费（　）元由用水户承担。表后管道由用水户自行维护管理，工料费按照核算由用户支付，”该条供水协议证明当事人向用户收取工程建设费用；第七条“非供方责任，用水户改用其他供水单位供水的，用水户应按照用水期间平均月水费的三十六倍赔偿供方损失，并另支付3000元的违约金；再次申请入户时，按新用户办理入户手续”，该条供水协议制定未执行，未向用户收取违约金，故无违法所得。

综上，当事人2021年3月至2025年5月对个人用户新立户共收取水表费用35295元，装表工资44865元，对企事业用户新立户收取水表费用6463元，装表工资4170元，以上水表费用共计41758元，装表工资49035元。2023年4月至2025年8月对符合优惠政策对象多收水费21519.62元。水表费用及安装工资和多收水费即是违法所得，也是多收价款，违法所得共计112312.62元。

2025年11月17日，我局向当事人送达了《责令退款通知书》（永市监城退[2025]1号），责令当事人于2025年11月24日前将多收价款112312.62清退给相关用户。当事人于2025年11月17日张贴退款公告，现清退期限届满，无用户申请退款，当事人尚有112312.62元没有退还。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人《营业执照》副本复印件、当事人法定代表人王天柱身份证复印件、委托代理人王永春身份证复印件各

壹份、授权委托书贰份，证明当事人的主体资格身份和委托情况；

2、《龙岩市永定区天丰自来水有限公司一案违法线索相关材料》的移交材料清单壹份，证明福建省市场监督管理局对当事人实施检查的情况，证据材料和案件的来源；

3、《现场笔录》壹份，《询问笔录》叁份，《永定区天丰自来水公司2021.3-2025.5月个人用户水表及装表工资》、《2021年3月至2025年5月企事业新立户收取水表及装表工资统计表》、《2021年4月至2025年4月报批减免水表材料工资汇总表》、《2023年3月至2025年8月优惠对象多收水费统计表》各壹份，证明我局执法人员的调查取证的合法性及当事人向新装用户收取水表及装表工资、多收水费及利用合同格式条款限制消费者权利的事实；

4、2021年3月至2025年5月《自来水有限公司安装报表》壹份，赖清林、阙银才等10户开户结算单、领料单、发票证明复印件，证明当事人向新装用户收取水表费用和装表工资的情况；

5、当事人在用的《龙岩市永定区天丰自来水有限公司用水申请表》，证明当事人向新装用户收取水表费用、装表工资和利用格式合同限制消费者权利的事实；

6、国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）、永价综[2016]22

号、永发改价格[2023]4号文件证明供水企业严禁向用户收取水表、装表工资和多收水费的政策依据；

7、当事人提交的申请书壹份，说明当事人要求减轻处罚的理由和我局保障当事人合法权益的事实。

8、《责令退款通知书》壹份，当事人提供的退费情况说明壹份，退费公告张贴照片打印件壹张，证明当事人收到责令退款通知书后退回多收价款情况。

以上证据材料均有证据提供人的签字或盖章认可。以上证据来源合法、内容真实、相互关联，符合证据三性，予以确认。

2025年11月27日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（永市监城罚告〔2025〕16号），当事人在规定的期限内未提出陈述、申辩意见，放弃听证的权利。

当事人对新立户用户收取水表费永及装表工资的行为，不符合《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电工期供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）文件中“严禁向用户收取水电气热计量装置费用”的规定，属对政府明令取消的收费项目继续收费的行为。其行为违反了《优化营商环境条例》第二十八条第一款“供水、供电、供气、供热等公用企事业单位应当向社会公开服务标准、资费标准等信息，为市场主体提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务，不得强迫市场主体接受不合理的服务条件，不得以任何名义收取不合理费用。”的规定，构成《中华人民共和国价格法》第十

四条第（八）项“法律、行政法规所禁止的其他不正当价格行为”。

当事人未认真执行永发改价格[2023]4号定价文件，对符合优惠政策对象多收水费的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”属不执行政府定价的价格违法行为。

当事人使用《供用水协议》第七条协议的合同行为，涉嫌违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条第二款：“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减免或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易”和《合同行政监督管理办法》第八条第（三）项：“经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式合同中不得含有以下内容…(三)排除或者限制消费者依法自主选择商品或者服务的权利…”,属利用合同格式条款限制消费者权利的行为。

案件调查过程中，当事人能够积极配合执法人员工作，主动提供检查所需的账册等相关资料，如实陈述违规收费事实，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚…（二）积极配合市场监督部门调查，如实

陈述违法事实并主动提供证据材料的…”，规定的情形，决定对当事人不正当价格行为和不执行政府定价的价格违法行为减轻处罚；对当事人利用合同格式条款限制消费者权利的行为给以单处警告的行政处罚。

当事人利用合同格式条款限制消费者权利的行为，依据《合同行政监督管理办法》第十八条第二款“经营者违反本办法第六条第一款、第七条、第八条规定的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条的规定处理。”和《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条第一款“经营者违反本条例第十条至第十四条、第十六条、第十七条、第十九条至第二十一条规定，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由市场监督管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处以30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。”的规定，决定责令当事人改正，给予警告。

对当事人不执行政府定价的价格违法行为，依据《中华人民共和国价格法》四十条第一款“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处

罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行”和《价格违法行为行政处罚规定》第十六条：“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定，决定责令当事人改正违法行为，并作如下行政处罚：一、没收多收用户费用应退而未退还用户的部分90793元；二、处以违法所得90793 元的0.8倍罚款，即罚款72634.4元。

对当事人向符合优惠政策对象多收水费的行为，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《价格违法行为行政处罚规定》第十六条的规定，决定责令当事人改正违法行为，并做作如下行政处罚：一、没收多收用户费用应退而未退还用户的部分21519.62元；二、处以违法所得21519.62元的0.8倍罚款，即罚款17215.69元。

综上，决定对当事人的上述违法行为作如下综合处理：

一、责令当事人改正违法行为；

二、给以警告。

三、没收逾期未退款项112312.62元。

四、罚款89850.09元。

以上罚没款共计202162.71元，上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，通过本局开具的《非税收入缴款书》缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可以在收到决定之日起六十日内向龙岩市永定区人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法直接向龙岩市永定区人民法院提起行政诉讼。如认为本机关存在《中华人民共和国行政复议法》第十一条规定的未履行法定职责情形的，应当先向龙岩市永定区人民政府申请行政复议；也可以通过本局提交行政复议申请；对行政复议决定不服的，可以再向龙岩市永定区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

龙岩市永定区市场监督管理局

2026年02月04日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。